

SITI ZUBAIDAH BINTI SUHAINI

lwn.

ABDUL AZIZ BIN RAHIBUN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Pengerusi), YA Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd. Shukor Bin Sabudin (Ahli Panel)]

7 Mei 2019/2 Ramadan 1440H

Permohonan No: 10000-077-0123-2018

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Alasan Rayuan - Seksyen 64(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: Tiada

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan kebenaran memfailkan alasan rayuan di luar tempoh berdasarkan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Sebelum ini, Pemohon telah memfailkan suatu rayuan terhadap Perintah Pengkomitan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 1/8/2017 yang memerintahkan Pemohon dikomitkan ke penjara selama 7 hari berkuatkuasa serta merta ekoran prosiding Notis Tunjuk Sebab yang difailkan oleh Responden pada 16/5/2016.

[3] Pada 14/8/2018, Pemohon telah menerima Notis Tunjuk Sebab daripada Mahkamah yang menyatakan “...dukacita dimaklumkan bahawa sehingga kini pihak kami masih belum menerima Alasan Rayuan daripada pihak tuan/puan yang sepatutnya difailkan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan Borang MS30 pada 24/5/2018”.

[4] Selanjutnya pada 21/8/2018, Pemohon telah menghantar surat jawapan kepada Pendaftar Mahkamah Rayuan sebagai jawapan terhadap Notis Tunjuk Sebab mengapa rayuan Pemohon tidak boleh dibatalkan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh penerimaan notis.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[5] Bagi mempertimbangkan permohonan ini kami telah meneliti notis dan affidavit Pemohon, affidavit jawapan dan hujah-hujah yang telah difailkan oleh pihak-pihak. Kami dapati isu yang perlu diputuskan dalam permohonan ini ialah sama ada Pemohon mempunyai alasan yang mencukupi atau tidak untuk dibenarkan perlanjutan tempoh masa bagi memfailkan alasan rayuan.

[6] Sukacita kami nyatakan bahawa kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 –

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana

penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[7] Dalam permohonan ini Pemohon ingin mendapatkan kebenaran lanjut tempoh masa bagi memfailkan alasan rayuan kerana dimaklumkan telah lewat memfailkan alasan rayuan. Berdasarkan tatacara pemfailan, Alasan Rayuan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan Borang MS30 mengikut kehendak Seksyen 141 dan Seksyen 139(6) Enakmen Tatacara Mal.

Seksyen 141. Alasan rayuan

(1) Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139(6), perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.

Seksyen 139. Notis rayuan

(6) Sebaik sahaja salinan diperakui itu siap, Mahkamah hendaklah memberitahu perayu dalam Borang MS 30

[8] Selanjutnya kami merujuk kepada Afidavit Pemohon yang diangkat sumpah pada 20/9/2018, kami dapati Pemohon menyatakan bahawa Pemohon tidak pernah menerima sesalinan diperakui Nota Keterangan dan Penghakiman bagi kes berkaitan perintah pengkomitan. Ekoran daripada tidak menerima salinan diperakui Nota Keterangan dan Penghakiman maka Pemohon tidak memfailkan alasan rayuan sehinggalah pemakluman berkaitan perkara tersebut diperolehi melalui

Notis Tujuk Sebab yang dikeluarkan oleh Mahkamah, bahawa mengapa rayuan Pemohon tidak boleh dibatalkan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh penerimaan notis tunjuk sebab tersebut.

[9] Dalam kes ini kami dapati Borang MS30 telah sempurna disampaikan kepada Peguam Syarie Pemohon pada 24 Mei 2018 iaitu kepada Encik Mohammed Zamri bin Ibrahim. Walau bagaimanapun pada tarikh yang sama Peguam Syarie Pemohon telah memfailkan Notis Penarikan Diri sebagai Peguam Syarie Pemohon. Apa yang menarik perhatian kami dalam kes ini ialah tindakan Peguam Syarie yang sanggup menerima Borang MS30 sedangkan pada tarikh yang sama beliau turut berhasrat menarik diri daripada mewakili Pemohon.

[10] Kami dapati Notis Penarikan Diri Peguam Syarie Pemohon adalah tidak teratur dan tidak mematuhi peruntukan Seksyen 38 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor, 2003 kerana tidak ada affidavit penyampaian dikemukakan kepada Mahkamah terhadap pihak yang diwakilinya. Pada hemat kami, apabila Peguam Syarie telah menerima Borang MS30 bagi pihak Pemohon maka sewajarnya penyediaan alasan rayuan adalah menjadi tanggungjawab Peguam Syarie, namun sebaliknya Peguam Syarie telah menarik diri tanpa pemakluman kepada pihak Pemohon. Oleh yang demikian kami berpendapat alasan Pemohon tidak menerima sesalanan nota keterangan dan penghakiman masih wajar dipertimbangkan.

[11] Permohonan lanjutan tempoh masa ini difailkan akibat kegagalan Pemohon untuk mematuhi peruntukan Seksyen 141(1) Enakmen Tatacara Mal. Kegagalan Pemohon tersebut telah menyebabkan kesulitan kepada Responden apabila terpaksa menjawab permohonan ini. Pemohon sepatutnya dikenakan kos sebagai

pampasan kecuaiannya Pemohon mematuhi peruntukan Seksyen 141(1) berkaitan pemfailan alasan rayuan. Dalam kes *Fatimah@Hasnah bt. Daud lwn. Wan Hassan Wan Daud [2015] JH40(1) 96*, Panel Rayuan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah memerintahkan Pemohon untuk membayar kos kepada Responden apabila membenarkan permohonan lanjutan tempoh masa bagi memfailkan rayuan.

[12] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan yang telah diberikan di atas serta merujuk kepada peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah maka demi keadilan kami berpendapat permohonan Pemohon wajar dipertimbangkan dengan kos.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti notis dan affidavit Pemohon, Affidavit Jawapan, Affidavit Balasan serta hujah-hujah yang difailkan oleh pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana yang berikut:-

- 1) Permohonan Pemohon diterima.
- 2) Pemohon hendaklah memfailkan alasan rayuan dalam tempoh empat belas hari mulai hari ini.
- 3) Pemohon diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak RM500.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

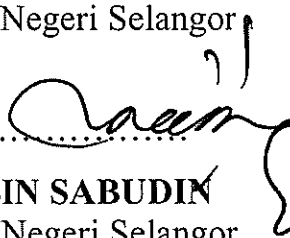


-
1. **YAA PROF ADJUNG DATO' DR HJ MOHD NA'IM BIN HJ MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor